

Preços de transferência: 2026 é o *teste real*.

O regime alinhado ao princípio arm's length está em vigor. Agora vem o primeiro grande ciclo de documentação completa — e é ele que separa a política escrita da prova produzida.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O que este material te *entrega*.

- Por que **2026 é o ano do teste real**: o primeiro ciclo de documentação completa (arquivo local e global).
- O que muda do **regime antigo para o novo**: de margens fixas para análise de comparabilidade arm's length.
- Como estruturar a **análise funcional** — funções, ativos e riscos — que sustenta a política de preços.
- Onde o **ônus da prova** recai e como a documentação vira defesa em eventual questionamento.
- As interseções com **contingências, tributos diferidos e partes relacionadas** nas demonstrações.

Material de aplicação prática elaborado pela MERC Group a partir do artigo publicado em 04/08/2026 em www.mercgroup.com.br/insights. Tem caráter informativo e não substitui avaliação profissional específica.



NOSSO PROPÓSITO COM ESTE MATERIAL

Este material não é sobre teoria. É sobre *decisão prática*.

A política de preços de transferência não vale pelo que declara. Vale pela comparabilidade que consegue provar.

CONTEXTO

O regime já está em vigor. A prova é que está sendo cobrada agora.

O QUE ACONTECEU

A Lei nº 14.596/2023, regulamentada pela IN RFB nº 2.161/2023, alinhou o regime brasileiro de preços de transferência ao princípio arm's length e às diretrizes da OCDE, com efeitos desde 2024.

O antigo modelo brasileiro trabalhava com margens fixas e métodos de cálculo relativamente mecânicos. O novo regime exige análise de comparabilidade: identificar transações controladas, entender a substância econômica e comparar com o que partes independentes praticariam.

2026 é o marco prático porque é o primeiro grande ciclo de documentação completa — arquivo local e arquivo global — referente ao ano-calendário anterior sob o regime pleno. É o momento em que a teoria vira dossiê.

A documentação deixa de ser formalidade e passa a ser o instrumento de defesa: é ela que sustenta a posição da empresa diante da administração tributária e do auditor independente.

O QUE MUDA NA PRÁTICA

A margem fixa dá lugar à comparabilidade. Não basta aplicar um percentual: é preciso demonstrar que o preço praticado é consistente com transações entre partes independentes.

A análise funcional vira pré-requisito. Mapear funções desempenhadas, ativos empregados e riscos assumidos por cada parte é o que dá base à alocação de resultado.

Intangíveis e reestruturações entram no radar (DEMPE). Desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração de intangíveis exigem tratamento específico e documentado.

O ônus da prova se desloca para a documentação. A ausência ou fragilidade do arquivo local e global enfraquece a posição da empresa e amplia o risco de ajuste.

IMPACTO POR PERFIL

Como isso afeta a *sua* companhia.

MULTINACIONAL COM TRANSAÇÕES INTRAGRUPO RELEVANTES

Precisa produzir arquivo local e global consistentes com a realidade operacional. O risco maior está na distância entre o que a política declara e o que a análise funcional efetivamente demonstra.

GRUPO COM INTANGÍVEIS E ROYALTIES

Concentra o julgamento em DEMPE e na remuneração do intangível. Documentação de titularidade econômica e de contribuição de cada entidade torna-se central para sustentar a alocação.

EMPRESA EM PROCESSO DE M&A OU REESTRUTURAÇÃO

Reorganizações societárias e transferências de funções entram no escopo. Preços de transferência passam a ser item de due diligence e fonte potencial de contingência a provisionar ou divulgar.

CONTROLADORIA E ÁREA FISCAL

Deixa de aplicar margem e passa a construir e manter um dossiê defensável. Consistência entre a documentação fiscal, a contabilidade e as notas explicativas sobre partes relacionadas vira exigência prática.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Onde a sua companhia está *hoje*?

Responda Sim ou Não. Cada "Não" é um ponto de atenção prioritário. Os campos deste formulário são editáveis.

	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
01. As transações controladas com partes relacionadas estão integralmente identificadas e mapeadas?			
02. Existe análise funcional documentada (funções, ativos e riscos) para cada tipo de transação controlada?			
03. O arquivo local e o arquivo global referentes ao ciclo estão em elaboração dentro do prazo?			
04. A seleção do método mais apropriado está justificada com base em comparabilidade, e não em margem fixa?			
05. As transações com intangíveis observam o enquadramento DEMPE e a remuneração está documentada?			
06. Operações de juros e financiamentos intragrupo têm suporte de comparabilidade defensável?			
07. Reestruturações e transferências de funções foram avaliadas quanto ao impacto em preços de transferência?			
08. A documentação é consistente com a contabilidade e com as notas sobre partes relacionadas (CPC 05)?			
09. Eventuais ajustes potenciais foram avaliados quanto a provisão ou divulgação de contingência (CPC 25)?			
10. O impacto sobre tributos diferidos (CPC 32) decorrente de ajustes foi considerado?			
11. Há trilha de revisão e responsáveis definidos pela manutenção anual do dossiê?			
12. A empresa está preparada para sustentar a documentação diante da fiscalização e da auditoria independente?			

PRÓXIMOS PASSOS

Do diagnóstico à *ação*, com a MERC.

MERC Valuation — valuation.mercgroup.com.br

Avaliação de empresas com metodologia de mercado financeiro: DCF, múltiplos e modelagem avançada, com trilha de premissas auditável.

MERC DF — df.mercgroup.com.br

Elaboração e revisão de demonstrações financeiras em conformidade com CPC e IFRS, prontas para auditoria, credores e investidores.

MERC Lastros — lastros.mercgroup.com.br

Verificação independente de lastros para securitizadoras, FIDCs e operações estruturadas, com evidência e rastreabilidade.

Auditoria & Advisory especializada

Estruturação e revisão de arquivo local e global, análise funcional e de comparabilidade, e avaliação do reflexo em contingências e tributos diferidos — com documentação defensável e trilha de evidência para fisco e auditoria.

AGENDAR REUNIÃO

Fale com o nosso time: contato@mercgroup.com.br

Sócios: gabriel.carolei@mercgroup.com.br · bruno.zamboni@mercgroup.com.br

FONTES NORMATIVAS

Referências deste material.

NORMAS E REGULAÇÃO BRASILEIRAS

- Lei nº 14.596/2023 — regime de preços de transferência alinhado ao princípio arm's length
- IN RFB nº 2.161/2023 — regulamentação das transações controladas e da documentação
- CPC 05 / NBC TG 05 — divulgação sobre partes relacionadas
- CPC 25 / NBC TG 25 — provisões, passivos e ativos contingentes
- CPC 32 / NBC TG 32 — tributos sobre o lucro (tributos diferidos)
- NBC TA 315 (R2), NBC TA 540 (R1) e NBC TA 550 — riscos, estimativas e partes relacionadas na auditoria

REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

- Diretrizes da OCDE sobre Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e Administrações Tributárias
- Ação 13 do BEPS — documentação de preços de transferência (arquivo local, global e Country-by-Country)

As referências acima indicam o arcabouço normativo aplicável na data de elaboração deste material (agosto de 2026) e podem ser alteradas pelos órgãos emissores. A aplicação a casos concretos exige análise específica. MERC Group — Auditoria do Mercado Financeiro Brasileiro · São Paulo · Brasil.